

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：公共安全人員

科目：國家安全情報法制

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、為因應境外敵對勢力，對於「間諜罪」往往採終身追訴，故國家情報工作法規定，情報人員退離職或情報協助人員停止運用後，有因曾從事情報工作或執行任務之事由致喪失人身自由者，國家仍應予以補償或救助，惟基於國家資源之有限性及當事人之可歸責性，何種例外情形，國家將不予補償或救助？（25 分）
- 二、某甲為法務部調查局國內調查處職員，甲於其職掌或業務範圍內，承辦有應屬國家機密之事項時，應如何處理？如甲業已將該事項報請核定，對該事項有核定權責之人員應如何處理？倘乙對該事項刺探、收集、洩漏、交付於境外敵對勢力，或毀棄、損壞、隱匿時，依國家機密保護法之規定，應負何種刑事責任？（25 分）
- 三、為因應網路犯罪及資安駭侵事件增加，通訊保障及監察法特於 113 年 7 月 31 日修正時，增列「網路流量紀錄」調取之相關規定。試問，其調取票應記載之事項為何？有無不須調取票即得調取之情形？調取後有無通知受調取人之義務？如違法調取時，應負如何之民事賠償責任？（25 分）
- 四、海軍退役艦長某甲，曾為國軍少校，近日赴對岸參加中國人民解放軍海軍成立 77 週年紀念活動，除了登上軍艦參觀，更發表看見「祖國」強大，臺灣就更安全等言論，引發外界熱議。請依臺灣地區與大陸地區人民關係條例之規定，就下列問題，詳述理由申論之：
 - (一)大陸委員會得否以甲之行為有妨害國家尊嚴，剝奪其月退休（職、伍）給與？（12 分）
 - (二)在未經大陸委員會允許下，如甲之行為涉及與大陸地區黨政軍團體進行合作，是否不問其合作之形式，即得施以行政罰？如其行為僅涉及一般團體或其他機構者，其得處罰之合作形式有無不同？又如得處罰，其處罰之種類為何？（13 分）